

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 153/2025/HSST

Ngày 22-05-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hoan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Cáp Văn Dũng và ông Bùi Quang Hợi.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Phùng Đắc Dũng - Kiểm sát viên.

Trong 22 tháng 05 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 151/2025/TLST-HS ngày 01 tháng 04 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 151/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Đ A T, sinh ngày 22 tháng 08 năm 1996, Nơi ĐKKHKT: Thôn H T, xã H V, huyện Y T, tỉnh B G; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Đặng Văn L, sinh năm 1970 và bà Lê Thị H, sinh năm 1974; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất;

Vợ là: Nguyễn Thị T, sinh năm 1999; Con: có 01 con sinh ngày 03 tháng 04 năm 2025;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 19/02/2025 đến nay (có mặt tại phiên tòa).

Bị hại: Bà Nguyễn Thanh X, sinh năm 1982; HKTT: Khu Đ X, phường Tiên Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đỗ Văn B, sinh năm 1975; HKTT: Khu Đ X, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 25/5/2024, tại ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giao thông giữa đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang, thuộc địa phận phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu vàng, BKS 98C - 239.32 do Đ A T, sinh năm 1996, HKTT: thôn Hồ Tiểu, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển di chuyển trên đường Lý Thái Tổ hướng từ vòng xuyên ngã 6 đi cột đồng hồ với xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52 do N T X, sinh năm 1982, HKTT: khu Độ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển di chuyển trên đường Huyền Quang hướng từ Bệnh viện Sản Nhi đi đường Nguyễn Cao. Hậu quả: 02 xe ô tô bị hư hỏng nặng, không có thương tích về người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thu giữ, tạm giữ:

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Range, màu vàng, BKS 98C - 239.32; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 98C - 239.32; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô BKS 98C - 239.32 đều mang tên Lê Minh Giang; 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 220172014366 mang tên Đ A T;

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 99A - 229.52; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô BKS 99A - 229.52; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của ô tô BKS 99A - 229.52 đều mang tên Đỗ Văn Bảo và 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 271091271462 mang tên N T X;

+ 01 thẻ nhớ nhãn hiệu DSS của xe ô tô BKS 98C - 239.32 trong chứa 01 đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông ngày 25/5/2024;

+ 01 đĩa DVD bên trong lưu 01 đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông ngày 25/05/2024, do anh Vũ Văn Quyết, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh giao nộp.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông:

1. Khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang thuộc địa phận phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đường Lý Thái Tổ có hai chiều đi được phân cách bằng dải

phân cách cứng, mỗi chiều đi có 4 làn đường, mặt đường trải nhựa rộng 14m. Đường Huyền Quang có hai chiều đi được phân cách bằng dải phân cách cứng, mỗi chiều đi có 3 làn đường, mặt đường trải nhựa rộng 10,5m. Tầm nhìn rộng không bị che khuất.

- *Đánh số thứ tự theo số tự nhiên:*

(1) Xe ô tô nhãn hiệu Ford Range, BKS 98C - 239.32;

(2) Xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, BKS 99A - 229.52;

(3) Mảnh nhựa vỡ.

- *Xác định điểm mốc và mặt đứng các mép đường làm chuẩn:* Lấy mép đường bên phải theo chiều đi đường Lý Thái Tổ, hướng từ vòng xuyên ngã 6 đi cột đồng hồ làm chuẩn. Chọn cột đèn báo hiệu giao thông bên phải hướng từ vòng xuyên ngã 6 đi cột đồng hồ làm mốc.

- *Các dấu vết và phương tiện có trên hiện trường được mô tả như sau:*

(1) Xe ô tô BKS 98C-239.32. Xe đỗ trong ngã tư giao nhau giữa đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang. Đầu xe hướng chệch chéo vào vỉa hè bên phải, đuôi xe hướng chệch chéo ra giữa ngã tư đường Lý Thái Tổ và Huyền Quang. Trục trước bên phải cách mép đường 0,55m, trục sau cách mép đường 2,1m và cách điểm mốc là 19,4m;

(2) Xe ô tô BKS 99A-229.52. Xe đỗ trong ngã tư giao nhau giữ đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang. Đầu xe hướng vào đường Huyền Quang, đuôi xe hướng ra giữa ngã tư đường Lý Thái Tổ và Huyền Quang. Trục trước bên phải cách mép đường 0,60m, trục trước và trục sau cách điểm mốc là 23,65m;

(3) Mảnh nhựa vỡ. Dải dác dưới xe ô tô BKS 98C-239.32, tâm cách mép đường 3,6m và cách điểm mốc 19,4m.

2. Khám nghiệm phương tiện:

2.1. Khám nghiệm xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A-229.52.

+ Mặt ngoài thành xe phía trên hốc bánh trước bên phải cách đất 67cm và ngay sát mép phải cản trước có diện móp lõm, trượt xước, bám chất màu đen, đồ kích thước (37 x 18)cm, cách dấu vết này 20cm về phía đuôi xe có diện móp lõm, trượt xước mất sơn, bám dính chất màu xanh đen diện (67 x 31)cm;

+ Nghiêng bánh trước bên phải theo chiều từ phải sang trái mặt ngoài la zăng từ vị trí chân van tới vị trí cách chân van 65cm ngược chiều quay tiến rải rác có vết trượt xước mất sơn không liên tục;

+ Mép trước cánh cửa trước bên phụ tại vị trí cách đất 105cm bị cong vênh chiều từ trước về sau, xung quanh trượt xước, tróc sơn kích thước (13 x 11)cm, phía dưới dấu vết này 5cm có diện hằn lõm, mất sơn màu trắng, trượt xước bám chất màu đen, vàng nâu kích thước (60 x 98)cm. Toàn bộ cánh cửa trước bên phụ bị xô lệch theo chiều từ trước về sau;

- + Bung bật mắt mảnh ốp nhựa phía dưới cánh cửa sau bên phải. Mặt ngoài cánh cửa rải rác có các vết trượt xước bám chất màu đen;
- + Nứt vỡ đầu sau bậc bước chân bên phải;
- + Bung túi khí rèm bên phải và túi khí cánh cửa trước bên phải.

2.2. *Khám nghiệm xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu ghi vàng, BKS 98C-239.32.*

- + Nửa trái cản trước bị dòn ép chiều từ trước về sau, đầu cản này cách mặt lặn lớp bánh trước bên trái 2cm;
- + Mặt ngoài cản trước bên trái cách đất 43cm, có diện trượt xước, tróc sơn có bám dính chất màu trắng kích thước (40 x 62)cm;
- + Bung bật nẹp hốc bánh trước bên trái;
- + Vỡ mắt mảnh mặt ca lăng, viền nhựa xung quanh đèn pha bên trái. Mặt ngoài ốp đèn pha bên trái cách đất 85cm có vết trượt xước bám chất màu trắng kích thước (39 x 18)cm;
- + Góc trước bên trái nắp ca pô cách đất 110cm có vết lõm chiều từ trước về sau, từ trái sang phải kích thước (11 x 11)cm. Lòng vết lõm và xung quanh có diện trượt xước tróc sơn kích thước (62 x 35)cm;
- + Toàn bộ nắp ca pô bị xô lệch cong vênh theo chiều từ trước về sau, từ trái sang phải;
- + Cong khung xe phía trước theo chiều từ trước về sau, tại vị trí cách đầu bên phải 60cm. Mặt ngoài cản trước tương ứng với vị trí dấu vết cong vênh trên có diện nứt vỡ, trượt xước mất sơn, bám dính chất màu trắng kích thước (65 x 27)cm;
- + Nứt vỡ viền nhựa xung quanh đèn pha bên phải, bung bật đầu phải cản trước và nẹp nhựa hốc bánh trước bên phải;
- + Dạn nứt góc dưới kính lái bên trái trên diện (45 x 25)cm;
- + Cánh cửa phụ phía trước bị kẹt không mở ra được;
- + Bung gãy lẫy đèn mang cá bên phải.

3. Các kết luận giám định và định giá tài sản.

- Ngày 24/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra Quyết định trưng cầu giám định số 1740/QĐ-TCGD trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định xác định điểm va chạm đầu tiên, cơ chế hình thành dấu vết giữa các phương tiện?

Tại bản kết luận giám định số 1763/KL-KTHS ngày 24/7/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận:

- + *Dấu vết cong, lõm, trượt, xước, bám chất màu xám tại mép trước cánh cửa trước bên phải trên xe ô tô biển số 99A-229.52 có chiều từ phải sang trái, từ trước về sau (ảnh 5 trong bản ảnh giám định) phù hợp với dấu vết lõm, trượt, xước, mất sơn màu xám tại mép trước nắp ca pô trên xe ô tô biển số 98C-239.32 (ảnh 6 trong*

bản ảnh giám định). Dấu vết va chạm tại vị trí này trên xe ô tô biển số 98C-239.32 có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải;

+ Dấu vết lõm, trượt, xước, mất sơn màu trắng, bám chất màu đen tại mặt ngoài cánh cửa trước bên phải và mặt ngoài thành xe phía trên hốc bánh trước bên phải trên xe ô tô biển số 99A-229.52 có chiều từ phải sang trái, từ trước về sau (ảnh 7 trong bản ảnh giám định) phù hợp với dấu vết trượt, xước, mất sơn màu đen, bám chất màu trắng tại mặt ngoài cản trước trên xe ô tô biển số 98C-239.32 (ảnh 8 trong bản ảnh giám định). Dấu vết va chạm tại vị trí này trên xe ô tô biển số 98C-239.32 có chiều từ trái sang phải. Vị trí này là vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện.

- Ngày 24/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra Quyết định trưng cầu giám định số 1741/QĐ-TCGD trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định điện tử video, tốc độ các xe ô tô.

Tại bản kết luận giám định số 1756/KL-KTHS ngày 24/7/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận:

+ Các tệp video mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3, A4, A7 không liên tục, không xác định được các tệp video này có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không, do vậy không tiến hành trích xuất hình ảnh từ các tệp video này. Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong tệp Video mẫu cần giám định ký hiệu A6, A8;

+ Không xác định được tốc độ của hai xe ô tô BKS: 98C-239.32 và xe ô tô BKS: 99A-229.52 tại thời điểm xảy ra tai nạn.

- Ngày 25/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra Yêu cầu định giá tài sản số 3074/YC-ĐGTS yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bắc Ninh xác định giá trị thiệt hại của xe ô tô BKS 98C-239.32 và xe ô tô BKS 99A-229.52.

Tại Kết luận định giá trong tài sản trong tố tụng hình sự số 274/KL-HĐĐGTS ngày 30/9/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, kết luận:

*+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Range, màu vàng, BKS 98C - 239.32, xe bị tai nạn giao thông, có giá trị thiệt hại là **47.977.000 đồng**;*

*+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52, xe bị tai nạn giao thông, có giá trị thiệt hại là **147.171.000 đồng**.*

Trên cơ sở kết quả điều tra đã được xác định diễn biến vụ tai nạn xảy ra như sau:

Đ A T, sinh năm 1996, HKTT: Thôn H T, xã H V, huyện Y T, tỉnh B G có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 220172014366 do Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội cấp ngày 21/12/2022 có giá trị đến ngày 21/12/2032; chị N T X, sinh năm 1982, HKTT: khu Độ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 271091271462 do Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/11/2016 có giá trị đến ngày 24/11/2026.

Khoảng 00 giờ 05 phút ngày 25/5/2024, Tuấn điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu vàng, BKS 98C - 239.32, đi cùng có vợ là chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1999, ngồi ở ghế phụ phía trước đi từ đường Vũ Miên, phường Đại Phúc ra đường Lý Thái Tổ hướng từ vòng xuyên ngã 6 đi cột đồng hồ để về nhà. Khi đi đến ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang thuộc địa phận phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, lúc này khoảng 00 giờ 15 phút cùng ngày 25/5/2024, tín hiệu đèn giao thông đang ở chế độ đèn vàng nhấp nháy (báo hiệu các phương tiện giảm tốc độ, chú ý quan sát xung quanh), Tuấn thấy đường vắng nên không giảm tốc độ và không chú ý quan sát phía bên trái đã điều khiển xe đi vào ngã tư. Khi Tuấn điều khiển xe ô tô đi vào ngã tư được khoảng 10m thì phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52 do chị N T X, sinh năm 1982, HKTT: khu Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển đi trên đường Huyền Quang hướng từ Bệnh viện Sản Nhi đi đường Nguyễn Cao cách đầu xe của Tuấn khoảng 03m, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn nên khu vực cản trước đầu xe bên trái xe do Tuấn điều khiển đã đâm vào mặt ngoài thành xe phía trên hốc bánh trước và mặt ngoài cánh cửa bên phải xe ô tô do chị Xuân điều khiển.

Hậu quả: 02 xe ô tô bị hư hỏng nặng, không có thương tích về người.

Với các tình tiết nêu trên tại Bản Cáo trạng số 94/CT-VKSTPBN ngày 29/03/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố Đ A T ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hành quyền công tố giữ nguyên bản cáo trạng số 94/CT-VKSTPBN ngày 29/03/2025 và sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, cũng như nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đ A T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Đ A T từ 18 (Mười tám) tháng đến 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng.

Giao bị cáo cho UBND nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết.

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 220172014366 mang tên Đ A T.

Đối với 01 đĩa DVD; 01 thẻ nhớ nhãn hiệu DSS bên trong lưu 02 đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông ngày 25/5/2024 là chứng cứ vụ án cần lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tham gia tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: Đó thực hiện đúng theo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với thời gian, không gian và địa điểm nơi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ lời khai nhận của bị cáo, vật chứng thu giữ được, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 25/5/2024, tại ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang thuộc địa phận phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đèn đang ở chế độ đèn vàng nhấp nháy, báo hiệu các phương tiện giảm tốc độ, chú ý quan sát xung quanh. Đ A T (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu vàng, BKS 98C - 239.32 trên xe có vợ là chị Nguyễn Thị Thương ngồi ở ghế phụ phía trước di chuyển trên đường Lý Thái Tổ hướng từ vòng xuyên ngã 6 đi cột đồng hồ; chị N T X (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52 di chuyển trên đường Huyền Quang hướng Bệnh viện Sản Nhi đi đường Nguyễn Cao. Khi vào ngã tư, chị Xuân không chú ý quan sát, không tuân thủ quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau và không thực hiện việc nhường đường cho phương tiện di chuyển từ hướng bên phải đến; Anh Tuấn không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn nên khu vực cản trước đầu xe bên trái xe do Anh Tuấn điều khiển đã đâm vào mặt ngoài thành xe phía trên

hốc bánh trước và mặt ngoài cánh cửa bên phải xe ô tô của chị Xuân. Hậu quả: xe ô tô BKS 99A - 229.52 bị hư hỏng thiệt hại **147.171.000 đồng**; xe ô tô BKS 98C - 239.32 bị hư hỏng thiệt hại **47.977.000 đồng**.

Hành vi của bị cáo đã phạm tội “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng số số 94/CT-VKSTPBN ngày 29/03/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Đ A T với tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tài sản của người khác. Do vậy cần phải có mức hình phạt tương xứng đối với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Bị cáo là người đã trưởng thành và có đầy đủ năng lực hành vi và năng lực trách nhiệm hình sự, do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà mình đã thực hiện; cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục đối với bị cáo và để phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy:

Tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; Người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo. Do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Bị cáo phạm tội nghiêm trọng, tuy nhiên xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại N T X số tiền 120.000.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm; Nên vấn đề trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo không đặt ra xem xét giải quyết.

Về vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu trắng, BKS 99A - 229.52, chiếc xe này là của ông Đỗ Văn Bảo (là chồng của bà Xuân). Ngày 02/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã trả lại cho anh Bảo là đúng quy định pháp luật; Mặt khác ông Bảo không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, nên vấn đề trách nhiệm dân sự giữa bị cáo với ông Bảo không đặt ra xem xét giải quyết.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu vàng, BKS 98C - 239.32; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 98C - 239.32; 01 chứng nhận kiểm định xe ô tô BKS 98C - 239.32; 01 Bảo hiểm TNDS xe ô tô BKS 98C - 239.32 đều mang tên Đ A T. Quá trình điều tra xác định là tài sản, giấy tờ hợp pháp của Đ A T. Ngày 02/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã trả lại cho Đ A T là đúng quy định pháp luật;

Đối với 01 đĩa DVD; 01 thẻ nhớ nhãn hiệu DSS bên trong lưu 02 đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông ngày 25/5/2024 là chứng cứ vụ án cần lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh còn thu giữ của bị cáo: 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 220172014366 mang tên Đ A T, cần trả lại cho bị cáo.

Đối với hành vi của bà N T X điều khiển xe ô tô vào ngã tư không chú ý quan sát, không thực hiện việc nhường đường cho phương tiện di chuyển từ hướng bên phải đến đã vi phạm điểm 0 khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024; Khoản 2 Điều 22 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 gây thiệt hại về tài sản của người khác là 47.977.000 đồng nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; Do vậy Công an thành phố Bắc Ninh đã xử phạt hành chính đối với bà Xuân là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về tội danh có căn cứ, về mức hình phạt là hơi cao.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đ A T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH khóa 14 về thu nộp án phí, lệ phí.

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đ A T 16 (Mười sáu) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 22/5/2025

Giao bị cáo cho UBND xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 220172014366 mang tên Đ A T.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 02/04/2025).

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200,000 đồng án phí HSST.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND thành phố Bắc Ninh.
- Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.
- Công an tỉnh Bắc Ninh.
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Vũ Văn Hoan

Thành viên Hội đồng xét xử

THẨM PHÁN
Chủ tọa phiên tòa

Cáp Văn Dũng

Bùi Quang Hợi

Vũ Văn Hoan

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND thành phố Bắc Ninh.
- Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.
- Công an tỉnh Bắc Ninh.
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Văn Hoan

